

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5011398-24.2022.4.02.5001/ES

AGRAVANTE: GABRIEL SARMENTO SILVA (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): THALES FERNANDES DE CARVALHO CAMARINHO (OAB RJ226751)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por GABRIEL SARMENTO SILVA (evento 106) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 101) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto o acórdão vergastado não guarda similitude fático-jurídica com os acórdãos indicados como paradigmas.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJES (eventos 40) conheceu e deu provimento ao recurso nominado interposto pela UNIÃO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento ao autor de indenização no valor de uma última remuneração percebida por este na ativa, acrescida de 1/3, para o seu período aquisitivo de férias não gozadas correspondente ao período de 07/02/2011 a 10/12/2011.

O autor interpôs pedido de uniformização regional (evento 87), aduzindo que: *“Nas manifestações autorais, restou demonstrado de forma cabal que o direito pleiteado não se encontra alcançado pela prescrição, tendo em vista que o recorrente passou definitivamente para a inatividade em 24 de junho de 2020 e ajuizou a presente demanda em 21 de abril de 2022..”*

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de nº 5011404-31.2022.4.02.5001, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJES, 5016257-48.2021.4.02.5121, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5001915-33.2021.4.02.5121, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ e 5084462-29.2020.4.02.5101, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que: *“é possível verificar a plena identidade fática que interliga as demandas, principalmente porque, em todos os casos, os militares prestaram o serviço militar inicial durante o mesmo período (7 de fevereiro a 10 de dezembro de 2011), havendo diferença somente em relação às datas de passagem definitiva para a inatividade..”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 2ª Turma Recursal/SJES conheceu e deu provimento ao recurso nominado interposto pela UNIÃO, na forma da ementa adiante reproduzida:

*“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DURANTE O PERÍODO DO SERVIÇO ATIVO. SUPOSTO **RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DO DESPACHO N.º 03, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019, DO MINISTÉRIO DA DEFESA**. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA OU EXPRESSA AO PRAZO PRESCRICIONAL. POSIÇÃO DA TNU NO PROCESSO Nº 5026268-79.2019.4.02.5001/ES. TEMA TNU Nº 302. POSIÇÃO DA TRU DA 2ª REGIÃO NO PROCESSO Nº 5000152-20.2021.4.02.5113/RJ. **INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA PRETENSÃO AUTORAL**. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, EX VI, INCISO I, DO ARTIGO 487, DO CPC.”*

Em uma análise mais detida dos Processos indicados como paradigmas, depreende-se que se referem a situações em que o autor mantinha vínculo ininterrupto com o Exército.

Diferentemente, a situação dos presentes autos apresenta uma ruptura nesse vínculo, caracterizada pela exclusão do autor do serviço ativo do Exército e posterior convocação em um prazo superior a um ano.

Ou seja, não restou demonstrado que algum dos paradigmas apresentados trata da hipótese de militar que concluiu o Curso de Formação de Oficial da Reserva - CFOR no NPOR, com sua consequente exclusão do serviço ativo e, após longo interstício foi convocado para realizar o Estágio de Instrução e Preparação de Oficial Temporário - EIPOT. Igualmente, em nenhum dos precedentes indicados constata-se a inexistência de renúncia tácita por ato da Administração Pública Militar capaz de afastar por completo qualquer possibilidade de prescrição da pretensão do autor.

Portanto, não se verifica a similitude fática e jurídica entre o julgados confrontados, não sendo possível asseverar que para casos iguais foi dada solução jurídica diversa, isto é, que existe dissenso jurisprudencial entre as Turmas Recursais em destaque, o que atrai a incidência do art. 11, V, "c", da Resolução TRF2 n. 9/2019, bem como da Questão de Ordem da TNU de n. 22 , *in verbis*:

"É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma."

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.